

1500277-48.2021.8.26.0634

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... não são indicativas de tráfico, adequando-se sua conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, não há que se falar em atipicidade da conduta. É que a ínfima quantidade de droga apreendida não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública), consuma-se com o simples ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Centro - CEP 12120-000, Fone: (12) 3672-3554, Tremembe-SP -

E-mail: tremembe2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500277-48.2021.8.26.0634

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO BATISTA DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 21 de junho de 2022, às 15:30 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Judicial da Comarca de Tremembé, Drª. Juliana Guimarães Ornellas, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, verificando-se a presença da DD. Promotora de Justiça Drª. Daniela Michele Santos Neves, bem como do réu e de seu defensor nomeado Dr. Walter Brotero de Assis Júnior - OAB/SP 91.395. Presentes as testemunhas de acusação Luiz Augusto Aleixo e Geraldo David de Campos Neto. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas Luiz Augusto e Geraldo, bem como interrogado o(a) ré(u), tudo pelo sistema audiovisual, sendo que os respectivos arquivos ficarão armazenados no Microsoft OneDrive até a extinção do processo. Após, não havendo outras provas a serem produzidas, declarou a MMª. Juíza, o encerramento da instrução, e, então, determinou que se passasse às alegações finais orais, gravadas pelo sistema audiovisual, iniciando-se com o Ministério Público e prosseguindo-se com as manifestações da Defesa. Após, pela MMª Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. O Ministério Público propôs a presente ação penal contra DIEGO BATISTA DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11343/06 por que, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 18h, no interior do Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard

Magalhães Noronha", situado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 138, Bairro do Una, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, um invólucro plástico contendo 19,88g de Cannabis sativa L (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 04, fotografia a fls. 11 e laudo de constatação a fls. 12/14. O acusado foi devidamente notificado a fls. 73 e apresentou defesa prévia a fls. 89/90. A denúncia foi recebida a fls. 91, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para esta data. Em audiência, a testemunha Luiz Augusto Aleixo narrou que é agente de segurança penitenciário e estava no dia dos fatos fazendo revista pessoal no retorno da "saidinha". Explica que o acusado foi encontrado com maconha e disse que era para uso próprio. Por seu turno, a testemunha Geraldo David de Campos Souza Neto narrou que é agente de segurança penitenciário e se recorda que foram feitas várias apreensões com detentos no retorno da saída temporária oportunidade em que os presos voltaram com quantidade pequena de droga para fins de consumo próprio. Interrogado em juízo, o acusado Diego Batista dos Santos narrou que encontra-se preso por roubo na Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha de Tremembé/SP. Informou que na data dos fatos, ao retornar da "saidinha" para a Penitenciária, passou pela revista pessoal sendo encontrado em seu poder 01 baseado de maconha que seria para seu consumo. Sustenta que esqueceu em seus pertences esse baseado. Enfatiza que jamais iria levar droga para fins de entrega à terceiros. Em debates orais, o Ministério Público pleiteou a desclassificação da conduta praticada pelo réu para aquela descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a aplicação da pena de prestação pecuniária. De outro lado, a defesa pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas. Fundamento e decido. Diego Batista dos Santos confessou o porte da droga para uso próprio. As testemunhas ouvidas nesta data, em consonância com a confissão, confirmaram a apreensão da droga. A quantidade e as circunstâncias não são indicativas de tráfico, adequando-se sua conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, não há que se falar em atipicidade da conduta. É que a ínfima quantidade de droga apreendida não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública), consuma-se com o simples porte, para uso próprio. A aludida infração, de perigo abstrato ou presumido, destina-se àquele que, via de regra, é encontrado com pouca quantidade de entorpecente e que não será processado pela traficância. Ademais, a insignificância não encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico, sendo ademais lacunoso e vacilante o critério empregado para utilização do princípio. Outrossim, eventual habitualidade criminosa do agente não indica necessariamente ser ele viciado em drogas. É preciso que se tenha nos autos dados ou indícios sérios/seguros que seja ele viciado/dependente de drogas, o que não é o caso em apreço. Na fase da individualização das penas, considerando o sistema trifásico e as disposições equivalentes previstas pela Lei n. 11.343/06 (art. 28 – pequeníssima gravidade do delito e confissão), o réu merece a pena de advertência, mediante a qual, em audiência específica, será avisado, advertido e censurado sobre os efeitos negativos da droga em relação à sua saúde e à de terceiros. Tal sanção penal tem natureza jurídica de pena, pelo que poderá, no futuro, gerar reincidência. Com base no princípio da autoridade, no dever de respeito às decisões judiciais e na intenção presente e "futura" do legislador pátrio (andou mal na redação do art. 28 da Lei Especial), sem prejuízo de eventual falta grave se o fato ocorrer em interior de estabelecimento penal (regressão etc.), a reincidência é a única consequência propriamente dita que vejo como capaz de eventualmente impedir o acusado de reiterar alguma conduta criminosa. Na hipótese de desrespeito puro e simples por parte do condenado acerca do cumprimento da condenação, por exemplo, em prestação de serviços à comunidade, a prisão atualmente é impossível juridicamente, levando à inexequibilidade do respectivo título judicial (finalidades preventiva e punitiva da pena). Acredito que mais, seja desnecessário aduzir. Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para desclassificar a conduta praticada pelo réu para àquela prevista no artigo 28 da 11.343/06, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, e condená-lo

à pena de advertência sobre os efeitos da droga, em obediência ao art. 28, inc. I, por incurso no art. 28, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. Custas na forma da lei. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados". Em seguida, pela MMª Juíza, foi homologado o pedido de renúncia ao prazo recursal da Defesa e do réu, anotando-se a preclusão lógica relativamente ao Ministério Público quanto ao interesse recursal, devendo, por conseguinte, ser certificado de plano o trânsito em julgado. Por economia e celeridade processual, o(a) condenado(a) foi admoestado(a), pela Magistrada, nos moldes do art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06, sendo avisado, advertido e censurado sob os efeitos negativos da droga em relação a sua saúde e a de terceiros, bem como, esclarecido que a advertência tinha natureza jurídica de pena, e assim poderia gerar, no futuro, reincidência, fazendo com que no caso de novo envolvimento com drogas seja aplicada medida mais eficiente, como prestação de serviço à comunidade e/ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. A seguir, dada a palavra ao Ministério Público e à Defesa, ambos manifestaram-se pela extinção da pena. Após, então, pela MMª. Juíza foi dito: "A presente advertência, oriunda de condenação, obviamente, tem natureza jurídica de pena. Assim, acompanhando o pleito da Defesa e do Ministério Público, pelo seu cumprimento, na forma acima, julgo extinta a pena do condenado, Diego Batista dos Santos. Publicada em audiência. Arbitro os honorários do advogado nomeado no valor máximo previsto na tabela do Convênio DPESP/OAB para os atos praticados". Em seguida, foi homologado pela Juíza o pedido de renúncia ao prazo recursal da Defesa e do réu, anotando-se a preclusão lógica relativamente ao Ministério Público quanto ao interesse recursal. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CERTIFICO, DE PLANO, NA PRESENTE DATA, O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFESA E RÉU. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Tremembé, . Eu, (Ana Carolina Vieira Abreu), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

ADVERTÊNCIA: Esta audiência foi realizada por videoconferência, sendo que o juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada em pasta no Microsoft OneDrive até a extinção do processo, bem como as respectivas mídias serão disponibilizada na pasta digital junto ao Sistema SAJ. Caso as partes tenham interesse, conforme Comunicado CG nº 284/2020, poderão acessar a gravações através do link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/anaabreu_tjsp_jus_br/EarF7l0gDe1JnoEbu738d-0BxhPT3qgspkF0b0IicooTtg

Nada mais. Eu _____ (Ana Carolina Vieira de Abreu), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MMª. JUÍZA: (assinatura digital)